



Número: **5000242-98.2026.8.08.0021**

Classe: **PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA**

Órgão julgador: **Guarapari - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública**

Última distribuição : **13/01/2026**

Valor da causa: **R\$ 30.000,00**

Assuntos: **ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes		Procurador/Terceiro vinculado	
WALKYMAR IMOVEIS LTDA (REQUERENTE)		LUCAS PIMENTA JUDICE (ADVOGADO)	
MUNICIPIO DE GUARAPARI (REQUERIDO)			
Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
93932332	27/03/2026 13:21	Petição (outras)	Petição (outras)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE GUARAPARI – COMARCA DA CAPITAL
– PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Ref. n.º 5000242-98.2026.8.08.0021

MUNICÍPIO DE GUARAPARI, pessoa jurídica de direito público da Administração direta, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 27.165.190/0001-53, estabelecido à rua Rio de Janeiro, n.º 100, Jardim Boa Vista, nesta Cidade, CEP 29.200-000, local onde recebe as comunicações de estilo, vem, respeitosamente, à presença de v. Exa., por seu procurador *in fine* firmado, apresentar

CONTESTAÇÃO

À ação de numeração em epígrafe, proposta por **WALKYMAR IMÓVEIS LTDA**, já devidamente qualificado(a), passando então a expor os fundamentos de fato e de direito que determinam a improcedência dos pedidos nela formulados:

I. RESUMO DA DEMANDA:

1.1. Trata-se de ação por meio da qual a Autora almeja repetir, em todo ou em parte, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) pago sobre a integralização do apt. 501 do ed. Pedro Cola ao seu capital social, aduzindo, para tanto, que:

- (i) o caso de integralização de capital social, a imunidade é INCONDICIONADA, não se sujeitando à verificação da ressalva se a atividade operacional preponderante da empresa será ou não formada, em sua maioria, de receita proveniente de atividades imobiliárias;
- (ii) ainda que se entenda que a imunidade é CONDICIONADA, por força do disposto no art. 23 da lei 9.249/95, e à luz do que restou decidido no tema 796/STF, o ITBI somente pode ser cobrado sobre o montante que, considerando o valor de mercado do imóvel, exceder o capital social integralizado quando tal diferença for destacada como “reserva de capital”.

1.2. Pelos motivos abaixo, o pedido deve ser julgado improcedente, mantendo-se o ITBI em discussão.

Rua Alencar Moraes de Resende, n.º 100, Jardim Boa Vista, CEP: 29217-900, Guarapari/ES

1





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

II. MÉRITO

2.1. A imunidade postulada pela Autora condiciona-se à natureza da atividade desenvolvida pela pessoa jurídica adquirente, bem como, uma vez reconhecida, é adstrita ao valor das cotas integralizadas.

2.2. Em seu art. 156, § 2º, I, a Constituição Federal prevê a não incidência do ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, bem como sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, *salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil*.

2.3. O CTN, em seus artigos 36 e 37, delimita a aplicação da regra imunizante. O art. 36, I, do CTN estabelece que o imposto não incide quando a transmissão é efetuada para incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito.

2.4. Por força do disposto no art. 37 do CTN, todavia, a imunidade em questão não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição¹.

2.5. Verificando-se que a receita da pessoa jurídica adquirente advém preponderantemente de atividade imobiliária, o ITBI será integralmente devido.

2.6. Não procede a afirmação no sentido de que, no julgamento do RE nº 796.376 (tema nº 796), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a natureza incondicionada da imunidade prevista na primeira parte do inciso I do §2º do art. 156 da CRFB/88. Quanto ao ponto, interessa destacar que:

(i) no julgamento do RE nº 796.376, o STF analisou se a imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição seria aplicável nas hipóteses em que o capital social for integralizado

¹ Considera-se a atividade preponderante quando mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica, nos dois anos anteriores e nos dois anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações imobiliárias. Se a empresa iniciar suas atividades após a aquisição ou menos de dois anos antes dela, a preponderância será apurada levando em conta os três primeiros anos seguintes à data da aquisição.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

mediante incorporação de imóvel com valor superior ao das cotas subscritas, sendo a diferença lançada, à conta de ágio, no patrimônio líquido;

(ii) no julgamento em questão, ao concluir que a imunidade não se aplica aos valores lançados, à conta de ágio, no patrimônio líquido, o STF fixou a tese no sentido de que “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”;

(iii) o trecho do voto no qual o Ministro Alexandre de Moraes, antes de adentrar à questão tratada em referido recurso, faz distinção quanto à modalidade condicionada e incondicionada da imunidade não possui força vinculante, uma vez que a tese fixada (cujo enunciado vai de encontro à posição defendida pela Impetrante) nada menciona a respeito das cogitadas as hipóteses de imunidade (incondicionada, primeira parte, e condicionada, segunda parte, do art. 156, § 2º, I da Constituição Federal);

(iv) a discussão em torno da aplicação da imunidade prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição quando a atividade preponderante da empresa é compra e venda ou locação de bens imóveis é objeto do tema 1348/STF, ainda não julgado.

2.7. Nada obstante a pendência do julgamento do tema 1.348/STF (destacado do plenário virtual pelo Min. Flávio Dino)², este e. TJES possui entendimento preponderante no sentido de que **a imunidade prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição é condicionada à inexistência de atividade preponderantemente imobiliária:**

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL POR MEIO DE BEM IMÓVEL. ATIVIDADE PREPONDERANTE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. NÃO APLICAÇÃO DA IMUNIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação e remessa necessária em face de sentença que, em sede de mandado de segurança, concedeu ordem para conceder a imunidade prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, afastando a cobrança do ITBI na incorporação de imóveis ao patrimônio da empresa Santa Júlia Empreendimentos e Participações LTDA, sem restrição quanto ao valor que exceder o capital social integralizado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão:

² Anote-se que, em seu voto, o em. Min. Edson Fachin, embora tenha aderido ao entendimento no sentido de que a imunidade prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição é incondicionada, expressamente **restringiu “a regra de desoneração apenas ao limite do capital social a ser integralizado”**.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

(i) definir se a recorrida atende aos requisitos legais e constitucionais para a aplicação da imunidade do ITBI, com base no inciso I do § 2º do art. 156 da CF; (ii) estabelecer se a atividade preponderante de locação de imóveis da empresa recorrida impede o reconhecimento da imunidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal prevê imunidade do ITBI na transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, salvo se a atividade preponderante for a compra e venda, ou locação de imóveis. 4. A finalidade da imunidade é promover a capitalização de empresas e a reorganização societária, mas sua aplicação deve ser restritiva, especialmente se a atividade principal da beneficiária se confundir com a operação de transmissão de imóveis. 5. Consta do contrato social da empresa recorrida, e do respectivo cadastro no CNPJ, que sua atividade preponderante é a aquisição de imóveis próprios, configurando-se na exceção prevista na norma constitucional, o que impede a aplicação da imunidade. 6. O precedente vinculante do STF (Tema 796) estabelece que a imunidade do ITBI não se aplica a situações em que uma pessoa jurídica tenha como atividade principal a locação de imóveis, reafirmando a interpretação restritiva da norma. 7. **A jurisprudência do STJ reforça que a imunidade do ITBI deve ser avaliada considerando a atividade econômica da empresa, sob pena de desvirtuar especificamente da norma constitucional.** 8. Dada a relevância da matéria e "multiplicidade de recursos extraordinários com fundamento em idêntica questão de direito", o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Recurso Extraordinário nº 1495148 (Tema nº 1348), reconheceu a existência de repercussão geral para a controvérsia acerca do "Alcance da imunidade do ITBI, prevista no inciso I do §2º do art. 156 da Constituição, para transferência de bens e direitos em integralização de capital social, quando a atividade preponderante da empresa é compra e venda ou locação de bens imóveis." IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso e remessa necessária conhecidos, para reformar a sentença. 10. Tese de julgamento: 1. **A imunidade do ITBI prevista no inciso I do §2º do art. 156 da Constituição Federal não se aplica às pessoas jurídicas cuja atividade preponderante seja compra e venda, locação ou locação de imóveis.** Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, §2º, I; CTN, arts. 36 e 37; Lei nº 12.016/09, art. 25. Jurisprudência relevante: STF, RE nº 796.376/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 796, j. 23.02.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.608.833/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.08.2024. (TJES, Apelação Cível, Processo nº 5005936-44.2023.8.08.0024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/04/2025) (g.n.)

2.8. De mais a mais, ainda que a receita da Autora não advenha preponderantemente de atividade imobiliária, fato por ela sequer controvertido e que deve ser analisado dentro dos prazos estabelecidos nos §§1º e 2º do art. 37 do CTN, forçoso reconhecer a legalidade do lançamento do ITBI sobre a diferença entre o valor de mercado do imóvel e o valor das cotas integralizadas.

2.9. Conforme entendimento majoritário deste e. TJES, apenas a parcela do valor venal do imóvel suficiente à realização do capital social conta com imunidade do ITBI, enquanto o excedente





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

é suscetível de tributação, por constituir transferência patrimonial ao acervo da empresa, e não aporte de capital (artigos 35, I, e 36, I, do Código Tributário Nacional):

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM BENS IMÓVEIS. INCIDÊNCIA PARCIAL DO IMPOSTO SOBRE O VALOR EXCEDENTE AO CAPITAL SUBSCRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Domingos Martins contra sentença proferida em mandado de segurança impetrado por VIP Holding de Participações e Serviços Ltda., que reconheceu a imunidade tributária integral sobre imóvel utilizado para integralização de capital social da empresa e determinou a abstenção de cobrança do ITBI. A controvérsia decorre da exigência do imposto apenas sobre o valor que excede o capital subscrito, no montante de R\$ 490.000,00, considerado pelo Fisco como valor de mercado do imóvel de R\$ 500.000,00 frente à integralização declarada de apenas R\$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/88 abrange todo o valor do imóvel transmitido para integralização de capital social ou apenas até o limite do capital subscrito; (ii) estabelecer se é legítima a avaliação de valor de mercado pelo Fisco e a consequente tributação do valor excedente ao capital integralizado, diante de processo administrativo regularmente instaurado. III. RAZÕES DE DECIDIR A imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal alcança apenas a parcela do bem imóvel utilizada para integralizar efetivamente o capital social da pessoa jurídica, conforme tese fixada pelo STF no Tema 796 da repercussão geral. O valor de mercado do imóvel pode ser apurado pelo Fisco em processo administrativo próprio, sendo legítima a cobrança proporcional do ITBI sobre o valor excedente ao declarado para fins de integralização, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.113. A sentença recorrida deixou de observar o precedente vinculante do STF e não apresentou fundamentos jurídicos que afastassem sua aplicação ao caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: **A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/88 aplica-se exclusivamente até o limite do capital social efetivamente integralizado com o bem imóvel.** É legítima a cobrança do ITBI sobre o valor do imóvel que excede o montante do capital subscrito, desde que apurado em processo administrativo regular. (TJES, AC n. 5000399-88.2023.8.08.0017, Rel. Des. Mariane Judice de Mattos, 3ª Câmara Cível, j. 07/11/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. TRANSMISSÃO DE IMÓVEL PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DECLARADO E O VALOR VENAL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O EXCEDENTE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Município de Guarapari contra sentença que concedeu a segurança para declarar a imunidade do ITBI na incorporação ao patrimônio da impetrante do imóvel objeto da Matrícula nº 5.106, determinando à autoridade impetrada a abstenção da exigência do tributo sobre a diferença entre o valor da integralização (R\$ 250.000,00) e o valor venal do imóvel apurado pela municipalidade (R\$ 8.000.000,00). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a imunidade

Rua Alencar Moraes de Resende, n.º 100, Jardim Boa Vista, CEP: 29217-900, Guarapari/ES

5





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

tributária prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da CF/88 alcança a totalidade do valor do imóvel transmitido para integralização de capital social; e (ii) estabelecer se o ITBI pode incidir sobre a diferença entre o valor declarado da integralização e o valor venal do imóvel, conforme apurado pelo fisco municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR A imunidade tributária do ITBI na integralização de capital social incide apenas sobre o valor do bem efetivamente destinado à integralização, não alcançando valores que excedam o capital subscrito, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 796 da Repercussão Geral. O artigo 156, § 2º, inciso I, da CF/88, ao dispor sobre a imunidade do ITBI, estabelece que a não incidência ocorre apenas na transmissão de bens ou direitos para integralização de capital social, sendo incondicionada, sem necessidade de verificação da atividade preponderante da empresa. A base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel transmitido, nos termos do artigo 38 do CTN, cabendo ao fisco arbitrar tal valor mediante processo administrativo, conforme entendimento do STJ no Tema 1.113 dos Recursos Repetitivos. No caso concreto, o valor declarado pela impetrante para integralização (R\$ 250.000,00) foi significativamente inferior ao valor venal apurado pelo fisco municipal (R\$ 8.000.000,00), justificando a incidência do ITBI sobre o montante excedente à integralização de capital. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Remessa necessária prejudicada. Tese de julgamento: **A imunidade do ITBI prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da CF/88 não alcança valores que excedam o capital social efetivamente integralizado. A base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel transmitido, podendo ser arbitrado pelo fisco mediante processo administrativo regular. A diferença entre o valor da integralização declarado pelo contribuinte e o valor venal do imóvel está sujeita à incidência do ITBI.** Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, arts. 36, I, e 38. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796.376 (Tema 796 da Repercussão Geral); STJ, REsp 1937821-SP (Tema 1.113 dos Recursos Repetitivos); TJ-MG, AC 50007761220218130172, Rel. Des. Maurício Soares, j. 28.04.2023; TJ-DF, Ap. Cív. 07036468220228070018, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 28.09.2022. (TJES, AC n. 5001983-47.2024.8.08.0021, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 30/10/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM BENS IMÓVEIS. VALOR EXCEDENTE AO CAPITAL SUBSCRITO. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Agravo interno interposto por Tutti Holding e Participações Ltda, com o objetivo de reformar decisão monocrática que, em sede de apelação cível, negou provimento ao recurso e manteve a sentença denegatória de mandado de segurança. A impetração buscava o reconhecimento da imunidade tributária integral do ITBI incidente sobre a transmissão de bens imóveis destinados à integralização de capital social, mesmo quanto ao valor excedente ao capital subscrito. O Município de Castelo exigiu o ITBI sobre a diferença entre o valor venal do imóvel (R\$ 500.000,00) e o valor efetivamente integralizado (R\$ 10.000,00). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se incide ITBI sobre o valor dos bens imóveis transmitidos à pessoa jurídica que excede o capital social subscrito na integralização; (ii) estabelecer se o Tema 796 do STF deve ser aplicado ao caso concreto, mesmo quando o valor excedente não for destinado a reserva de capital ou ágio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A imunidade





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, aplica-se apenas à parcela da transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, não abrangendo valores excedentes ao capital subscrito. 4) **O Tema 796 do STF, com repercussão geral, estabelece que “a imunidade em relação ao ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”, não exigindo, para a incidência do imposto, a destinação contábil do valor excedente (como reserva de capital ou ágio).** 5) A exigência do ITBI sobre o valor excedente ao capital subscrito encontra respaldo no art. 38 do Código Tributário Nacional, que define o valor venal como base de cálculo do imposto. 6) A interpretação ampliativa da imunidade tributária não se sustenta frente à literalidade do texto constitucional e à *ratio decidendi* do Tema 796 do STF, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. 7) A ausência de destinação do valor excedente à conta de reserva ou ágio não afasta a tributação, pois o fundamento da incidência do ITBI é o excesso em relação ao capital subscrito, e não sua destinação contábil. IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A imunidade tributária do ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da CF/1988, aplica-se apenas ao valor dos bens imóveis transmitidos para integralização do capital social até o limite do capital subscrito. 2. O valor que excede o capital social a ser integralizado não goza da imunidade, independentemente da destinação contábil dada à diferença. 3. A base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel transmitido, conforme previsto no art. 38 do CTN. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, art. 38. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 796.376/SP (Tema 796), rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 05.08.2020. (TJES, AC n. 5001633-88.2021.8.08.0013, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, j. 14/08/2025).

2.10. Em síntese, ainda que se repute a imunidade do inciso I do §2º do art. 156 da CF incondicionada, a desoneração (imunidade) deve ficar adstrita apenas ao limite do capital social a ser integralizado, conforme definido no julgamento do Tema 796 da repercussão geral³.

2.11. Quanto ao ponto, por fim, cumpre destacar que: (i) em observância ao disposto no art. 148 do CTN, o ITBI em discussão foi lançado no âmbito de processo administrativo (n. 21625/2024), no qual, à luz dos valores praticados no mercado, o imóvel foi regularmente avaliado; (ii) “discordando da avaliação, o interessado poderá impugná-la, através de requerimento fundamentado à autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da avaliação” (art. 207, §2º, CTM)⁴; (iii) embora lhe fosse facultado, a Autora não impugnou a

³ “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.

⁴ Id. 76077378, p. 2:





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL

avaliação, limitando-se, na presente demanda, a questionar a possibilidade de cobrança sobre o excedente não destacado como “reserva de capital”.

2.12. Em suma, a base de cálculo do ITBI em discussão foi apurada pelo Réu em processo administrativo próprio (art. 148 do CTN), tal como autorizado pelo c. STJ no tema 1.113, e a Autora não impugna o valor de mercado nele apurado.

2.13. Anote-se, por oportuno, que, em situações semelhantes, este d. juízo (n. 5008092-48.2022.8.08.0021 e 5009752-09.2024.8.08.0021) e o e. TJES (n. 5005195-76.2024.8.08.0021) reputaram válido o procedimento adotado pelo Réu.

III. PEDIDOS

3.1. Ante o exposto, **requer-se**:

- (a) a improcedência do pedido, condenando-se o(a) Autor(a) ao pagamento dos encargos de sucumbência;
- (b) a utilização de todos os meios de prova em direito admitidos.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Guarapari/ES, 27 de março de 2026.

ARTHUR DAHER COLODETTI
PROCURADOR MUNICIPAL
OAB/ES 13.649 - MATRÍCULA 300133-4

O contribuinte que não concordar com o valor da avaliação poderá impugná-la no prazo de 10 (dez) dias a contar de sua ciência, apresentando 3 (três) laudos técnicos de avaliação do imóvel, conforme disposto no Artigo 204, § 9, da Lei Complementar Municipal nº. 008/2007 e Artigo 33 da Instrução Normativa SEMFA nº. 003/2023, aprovada pelo Decreto Municipal nº. 446/2023.

Todavia, caso esteja de acordo com a avaliação do Município, será emitido o Documento de Arrecadação Municipal – DAM para quitação do ITBI, aonde, o seu devido pagamento, importará em aceitação da avaliação realizada pelo fisco municipal.

Rua Alencar Moraes de Resende, n.º 100, Jardim Boa Vista, CEP: 29217-900, Guarapari/ES

8

